

Mustaffa Kamal bin Basir Ahmad

lwn

Shasha Farina binti Mohd Shapie

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mohammad Adib bin Hussain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Ahli Panel) dan Dato' Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel) 7 Februari 2012/ 16 Rejab 1444H]

Kes Rayuan No. 10000-021-0015-2022

(Rayuan Nafkah 'iddah)

Pegum Syarie:

Perayu : *Diwakili oleh Muhammad Iz'aan bin Azalan dari Tetuan
Iz'aan Azalan & Associates*

Responden : *Tidak diwakili*

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Perayu telah mengemukakan rayuan kepada Mahkamah Rayuan Syariah Selangor terhadap keseluruhan keputusan YA Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam dalam kes Mal Saman No: 10300-021-0202-2015 yang diputuskan pada 24hb Februari 2022 yang menyatakan seperti berikut:

1. Mahkamah meluluskan tuntutan nafkah 'iddah Plaintiff.
2. Mahkamah memerintahkan bahawa Defendan hendaklah membayar nafkah 'iddah Plaintiff sebanyak RM2500 sebulan selama 18 bulan berjumlah RM45,000.00 sepanjang tempoh eddah.
3. Kos guaman ditanggung oleh masing-masing pihak.

[2] Perayu yang tidak berpuashati terhadap keseluruhan perintah tersebut telah memfailkan Notis Rayuan pada 3 Mac 2022 manakala Alasan Rayuan telah difailkan pada 12 April 2022. Perayu memohon agar Mahkamah Rayuan Syariah menerima rayuan Perayu dan mengeneipkan perintah/penghakiman Tuntutan Nafkah 'Iddah yang difailkan oleh Responden. Perayu telah memplidkan tiga (3) Alasan Rayuan yang utama sepertimana yang dinyatakan oleh Perayu pada **muka surat 357-361 Rekod Rayuan** iaitu

2.1. YA Hakim Bicara telah terkhilaf, gagal dan tersasar dari segi fakta dan undang-undang mahupun hukum syarak dengan memutuskan tempoh 'iddah Responden adalah selama 18 bulan 20 hari sebagaimana di Perenggan 14 mukasurat 5 Alasan Penghakiman.

2.2. YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang mahupun hukum syarak terhadap keputusan tersebut adalah kerana memerintahkan Perayu membayar nafkah 'iddah sebanyak RM2500 sebulan berjumlah RM45,000 selama 18 bulan tanpa menilai keperluan nafkah 'iddah yang sebenar merangkumi makananan, minuman, perubatan dan tempat tinggal. Malah Perayu telah mengemukakan dokumen Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) bagi membuktikan pendapatan bulanan Perayu adalah bernjumlah RM6500.00 sahaja semasa tahun perceraian pada tahun 2013. YA Hakim Bicara telah terkhilaf dalam membuat dapatan gaji Perayu adalah sebanyak RM8500.00.

2.3. YA Hakim Bicara telah terkhilaf, gagal dan/atau tersasar dari segi fakta dan undang-undang mahupun hukum syarak dengan meneliti keterangan Perayu bahawa Perayu telahpun memberikan sejumlah wang berjumlah RM20,112.48 kepada Responden sepertimana yang dinyatakan di perenggan 17 mukasurat 6 Alasan Penghakiman bahawa "*dalam keterangan D di mahkamah, D menyatakan D telah*

memberikan sejumlah wang sebanyak RM20,112.48 kepada P pada 27/5/2013 di mana RM10,000.00 untuk bayaran pengambilan pmebantu rumah dan bakinya adalah nafkah 'iddah untuk bulan Jun, Julai, Ogos dan September 2013 (RM2500 setiap bulan)''

- [3] Responden pula telah memfailkan Notis Rayuan Balas berserta enam Alasan sepertimana di **muka surat 352- 355 dan 363 -364** Rekod Rayuan.

FAKTA KES

- [4] Perayu dan Responden telah berkahwin pada 18 Ogos 2007 dan telah bercerai pada 11 Jun 2013.
- [5] Pada 15 April 2015 Responden telah memfailkan Tuntutan Nafkah 'Iddah melalui saman No.: 10300-021-0202-2015 terhadap Perayu sebanyak RM22,500.00 sebulan berjumlah RM415,333.30 dengan dibayar terus kepada Responden melalui akaun Maybank Responden.
- [6] Perayu telah memfailkan pembelaan dan Tuntutan Balas dengan memohon mahkamah menolak keseluruhan tuntutan Responden tersebut dengan kos.
- [7] Ketika prosiding perbicaraan di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor, YA Hakim Bicara telah membuat dapatan-dapatan fakta seperti berikut:
- 7.1. Tempoh 'iddah Plaintiff adalah 3 kali suci yang melibatkan tempoh selama 18 bulan.
- 7.2. Kemampuan Defendan memberikan nafkah 'iddah kepada Plaintiff adalah sebanyak RM2500 sebulan berdasarkan pengakuan Defendan memperuntukkan RM2500 sebagai nafkah 'iddah Plaintiff.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH NEGERI SELANGOR

[8] Bagi maksud Rayuan ini, kami telah meneliti Rekod Rayuan dan Hujah bertulis pihak-pihak berserta Ikatan Otoriti masing-masing yang telah difailkan ke Mahkamah ini.

[9] Berdasarkan Alasan Rayuan Perayu dan Alasan Rayuan Balas Responden Balas dan hujah-hujah yang difailkan, Kami berpendapat hanya terdapat dua (2) isu utama yang perlu diulas dan diputuskan oleh Mahkamah dalam rayuan ini iaitu

9.1. Tempoh 'iddah Perayu

9.2. Jumlah kadar nafkah 'iddah yang munasabah dibayar kepada Responden oleh Perayu.

[10] Sebelum Kami mengulas berkenaan dua isu di atas, kami berpandangan adalah lebih baik untuk Kami menyentuh terlebih dahulu berkenaan nafkah 'iddah mengikut undang-undang dan hukum Syarak. Asas tentang pembayaran nafkah 'iddah adalah bersumberkan daripada al-Qur'an al-Karim, dalam Surah Al-Talaq, ayat 6;-

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارِرُوهُنَّ لِتُضَيِّرُوا عَلَيْهِنَّ

Bermaksud

Tempatkanlah isteri-isteri yang menjalani 'iddahnya itu ditempat kediaman kamu sesuai dengan kemampuan kamu, dan janganlah kamu adakan sesuatu yang menyakiti mereka ditempat tinggal itu dan tujuan menyusahkan kedudukan mereka supaya mereka keluar meninggalkan tempat itu".

- [11] Kemudian Kami merujuk kitab *I'alah al-Talibiin*, juzuk 4, halaman 62 berkaitan penetapan nafkah 'iddah kepada isteri-isteri yang diceraikan dengan talaq raj'iyyah:

"Hak nafkah masih tetap layak diterima oleh seorang isteri yang ditalaq secara talaq raj'iyyah sekalipun tidak hamil. Maksudnya, isteri yang telah ditalaq secara talaq raj'iyyah sekalipun tidak hamil masih berhak mendapat nafkah isteri sebagaimana yang telah disebut sebelum ini, kecuali alat-alat bersuci diri. Kedudukan hukum sedemikian ini adalah kerana berkekalannya penahan diri isteri itu oleh suaminya dan ada keupayaan suami ke atas isteri itu untuk melakukan tamattu' melalui rujuk. Oleh kerana suami enggan rujuk isteri yang diceraikan yang masih dalam iddah itu, maka alat-alat bersuci tidaklah diwajibkan ke atas suami itu menunaikannya."

- [12] Kewajipan membayar nafkah 'iddah adalah selari dengan peruntukan seksyen 60 (1) Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 [EUUKIS 2003] yang menyatakan *"Tertakluk kepada Hukum Syarak Mahkamah boleh memerintahkan seseorang lelaki membayar nafkah kepada isteri atau bekas isterinya."*

- [13] Manakala asas kepada penetapan kadar nafkah 'iddah dirujuk daripada kitab *Kifayah al-Akhyar*, juzuk 2, halaman 89 pula menyatakan :

*"Memberi belanja nafkah kepada isteri yang taat (yang menyerahkan dirinya kepada suaminya) adalah wajib, dan ianya mengikut kadar penilaian berikut : apabila si suami kaya diberikan sebanyak dua mud **makanan** yang biasa di makan **dan lauk pauk** serta **pakaian** menurut kebiasaan. Dan kalau suami miskin, nafkah isteri ialah satu mud makanan dan lauk yang biasa dimakan serta pakaian yang biasa mereka pakai. Jika suami dari*

golongan menengah, kadar nafkah isteri ialah satu setengah mud makanan dan lauk pauk serta pakaian juga menurut kebiasaan golongan menengah''

- [14] Seterusnya, panduan undang-undang di dalam membuat menentukan kadar nafkah isteri dinyatakan sebagaimana di dalam seksyen 62 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 iaitu:

“Pada menentukan jumlah sesuatu nafkah yang hendak dibayar, Mahkamah hendaklah mengasaskan pentaksirannya terutama sekali atas kemampuan dan keperluan pihak-pihak itu, dengan mengira kadar nafkah itu berbanding dengan pendapatan orang yang terhadapnya perintah itu dibuat”

- [15] Menyentuh isu pertama berkaitan tempoh iddah Responden, Perayu berhujah bahawa YA Hakim Bicara telah *terkhilaf* memutuskan tempoh ‘iddah Responden adalah selama tempoh 18 bulan 20 hari tanpa pengemukaan saksi pakar atau bukti kukuh melalui laporan perubatan dari doktor yang melakukan pemeriksaan ke atas Responden.

- [16] Responden hanya mengemukakan satu surat bertarikh 18 September 2015 daripada doktor yang memeriksa Responden yang menyatakan bahawa Responden mengalami masalah pusingan haidh yang tidak teratur dan masalah amenorea dari Mac 2013 sehingga Ogos 2014. Walau bagaimanapun, Responden gagal mengemukakan doktor tersebut untuk memberikan keterangan di Mahkamah.

- [17] Perayu menyatakan ujian yang dijalankan ke atas Responden adalah sekitar September 2015 iaitu lewat 8 bulan 10 hari dari luar tempoh ‘iddah yang didakwa oleh Responden. Maka adalah mustahil pemeriksaan kelewatan haidh diperiksa setelah berlalunya tempoh tersebut.

[18] Responden tidak bersetuju dengan hujah Perayu dan menegaskan tidak wujud *kekhilafan* oleh Mahkamah dalam menentukan tempoh 'iddah Responden selama 18 bulan 20 hari dengan mengarahkan sumpah syarie dilafazkan.

[19] Dalam menilai isu ini, Kami merujuk kepada Hadith Nabi S.A.W, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam Sunan Kubra (3/37), yang bermaksud:-

"Diriwayatkan daripada Abdullah Ibnu Abbas bahawa Nabi Muhammad S.A.W bersabda: Talaq dikira daripada pengakuan lelaki (suami), manakala iddah dikira daripada pengakuan perempuan (isteri)".

[20] Berdasarkan hadis di atas, kami bersetuju bahawa kaedah ini merungkai permasalahan apabila berlakunya pertentangan fakta berkaitan talaq dan iddah. Kami berpendapat bahawa pada bahagian penentuan berkaitan 'iddah ini harus dipegang kepada keterangan isteri kerana merekalah individu yang mengalami haidh di sepanjang kehidupan mereka dan lebih memahami kepada keadaan diri apabila didatangi haidh berbanding suami (lelaki).

[21] Responden dalam keterangannya telah mengemukakan surat dari doktor perubatan bertarikh 18 September 2015 berkaitan keadaan diri Responden yang mengalami masalah pusingan haidh yang tidak teratur. Walaupun YA Hakim bicara menyatakan bahawa Responden gagal mengemukakan doktor yang merawat Responden untuk memberikan keterangan namun Kami berpendapat bahawa surat tersebut adalah merupakan *qarinah* kepada keadaan diri Responden yang mengalami masalah kitaran haidh pada waktu tersebut.

- [22] Merujuk kepada pemakaian qarinah dalam fakta persoalan dalam seksyen 5 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 seperti berikut:

Seksyen 5. Keterangan boleh diberikan mengenai fakta persoalan dan qarinah.

Keterangan boleh diberikan dalam mana-mana guaman atau prosiding mengenai kewujudan atau ketakwujudan tiap-tiap fakta persoalan dan mengenai apa-apa fakta lain yang ditetapkan kemudian daripada ini sebagai qarinah, dan tidak mengenai apa-apa fakta lain.

Huraian—Seksyen ini tidak membolehkan mana-mana orang memberi keterangan mengenai apa-apa fakta yang dia tidak berhak membuktikannya menurut undang-undang yang berhubungan dengan tatacara mal.

- [23] Mahkamah merujuk kitab *Majjalah al-Ahkam Addliyyah (The Mejelle)*, Ismail Haqqi Effendi (Penterjemah), Malaysia / Dr Mahmud Saedon A. Othman, *Undang-Undang Keterangan Islam*, Dewan Bahasa Dan Pustaka, 1990 hlm 123 telah memperuntukkan beberapa syarat sumpah yang kena dakwa boleh dilakukan iaitu

- a) Hendaklah pendakwa meminta supaya pihak yang didakwa bersumpah, tanpa permintaan pendakwa, sumpah tidak dikuatkuasakan*
- b) Jika tidak ada keterangan yang kuat dibawa oleh pihak yang mendakwa di hadapan Mahkamah*
- c) Sumpah tersebut hendaklah bukan berhubung dengan perkara-perkara hak Allah s.w.t*

- d) *Hendaklah pendakwa boleh membuat pengakuan secara jelas terhadap dakwaannya.*
- e) *Tidak terdapat tanda-tanda atau keadaan yang menunjukkan bahawa pendakwa melakukan pembohongan.*

[24] Kami berpuashati bahawa tidak berlaku kekhilafan dan kami bersetuju dengan keputusan YA Hakim Bicara mengenai kaedah penetapan tempoh 'iddah Responden iaitu 18 bulan 20 hari.

[25] **Bagi isu yang kedua iaitu berkenaan dengan kadar nafkah 'iddah,** Perayu menghujahkan YA Hakim Bicara telah *terkhilaf* dalam memerintahkan Perayu membayar nafkah 'iddah kepada Responden sebanyak RM2500 sebulan berjumlah RM45,000.00 selama 18 bulan tanpa melihat kepada kemampuan Perayu sewaktu perceraian.

[26] Manakala Responden pula menghujahkan YA Hakim Bicara telah *terkhilaf* dengan memerintahkan nafkah 'iddah Responden adalah sebanyak RM2500 sebulan dengan hanya berpegang kepada pendapatan Perayu diantara RM7000-RM8000 sebulan tanpa merujuk kepada pembuktian dalam ikatan dokumen mengenai kemampuan Perayu yang lebih tinggi dan ikrar perbelanjaan mewah Perayu yang berpendapatan tinggi sebagaimana di para 14 hingga 37 hujah Responden.

[27] Kami dalam meneliti kadar nafkah 'iddah yang berpatutan terlebih dahulu meneliti Surah al-Talaq ayat 6 yang telah menetapkan panduan asas kadar nafkah seperti berikut:-

“Tempatkanlah mereka (para isteri yang menjalani idah) di tempat tinggal kamu menurut kemampuan dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka

melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu, maka berikanlah upahnya kepada mereka; dan musyawarahkanlah (berundinglah) di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

- [28] Berdasarkan ayat tersebut, adalah jelas bahawa sesuatu kadar nafkah ‘iddah adalah berbeza kerana penentuan kadar hendaklah ditentukan berdasarkan kemampuan pembayarnya iaitu suami sesuai dengan pandangan syarak dalam kitab Al-Fiqh Al Manhaji iaitu “*Nafkah yang mesti diberikan kepada isteri mempunyai kadar tertentu. Walau bagaimanapun, jumlah dan jenisnya berbeza berdasarkan kemampuan suami*”
- [29] Merujuk kes Ng Kah Leng *lwn* Lai Chyan Shenq [2015] 1 LNS 904, Mahkamah mendapati jumlah RM4,000.00 yang diperintahkan adalah munasabah berdasarkan jumlah pendapatan Responden dan keperluan Pempetisyen (Isteri) sebagaimana yang diputuskan dalam kes *Parkunan Achulingam v. Kalaiyarasy Periasamy* [2004] 7 CLJ 175 bahawa dalam menentukan jumlah nafkah yang perlu dibayar oleh suami kepada isteri atau bekas isterinya hendaklah mengambil kira kemampuan dan keperluan pihak-pihak.
- [30] Sekiranya ada persetujuan diantara suami dan isteri berkenaan jumlah nafkah ‘iddah, maka itulah kadar ‘iddah yang wajib diberikan. Namun sekiranya tiada persetujuan, maka penentuan kadar nafkah ‘iddah yang sesuai/munasabah hendaklah dibuat oleh Hakim dengan melihat kepada kemampuan suami ketika perceraian berlaku. Kemampuan suami pula hanya boleh ditentukan melalui pengemukaan keterangan-keterangan yang mencukupi di dalam Mahkamah. Adalah menjadi suatu prinsip yang teguh dalam hukum Syarak dan undang-undang bahawa tanggungjawab

untuk membuktikan sesuatu fakta adalah terletak di bahu pihak yang menuntut sesuai dengan sabda Nabi s.a.w *النِّبَّةُ عَلَى الْمُدَّعَى، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ*

[31] Merujuk kepada kes *Constantine Line v. Imperial Smelting Corporation* [1942] AC 154, Lord Maugham, menyatakan bahawa:-

"The burden of proof in any particular case depends on the circumstances in which the claim arises. In general, the rule which applies is ei qui affirmat non ei qui negat incumbit probatio. It is an ancient rule founded on consideration of good sense and should not be departed from without strong reason."

[32] Terma *ei qui affirmat non ei qui negat incumbit probatio* bermaksud pembuktian terletak ke atas pihak yang menegaskan, dan bukan ke atas pihak yang menafikan kewujudan fakta berkenaan.

[33] Dalam kes ini, tanggungjawab untuk membuktikan kemampuan untuk membayar jumlah kadar nafkah 'iddah sebagaimana yang dituntut adalah terletak bebannya pada Responden. Meneliti rekod yang ada di hadapan kami dan juga dapatan YA Hakim Bicara berkenaan pendapatan Perayu di para 15 Alasan Penghakiman di halaman 347 Rekod Rayuan, kami bersetuju dengan dapatan YA Hakim Bicara bahawa dokumen yang membuktikan pendapatan bulanan Perayu adalah sebagaimana penyata Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) daripada tahun 2013 sehingga 2017 yang dikemukakan iaitu diantara RM7000 sehingga RM8000 sebulan.

[34] YA Hakim Bicara dalam perenggan 15 Alasan penghakiman juga mendapati bahawa Responden gagal meyakinkan Mahkamah bahawa Perayu seorang yang berpendapatan tinggi dan hidup mewah

[35] Merujuk kepada fungsi Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDN), adalah merupakan sebuah agensi di bawah Kementerian Kewangan yang bertanggungjawab memungut dan mentadbir cukai langsung negara. Rakyat Malaysia yang layak membayar cukai adalah bertanggungjawab untuk mengisytiharkan pendapatan mereka dan membayar cukai yang sewajarnya kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri menurut seksyen 4 Akta Cukai Pendapatan 1967 yang menyatakan iaitu:

Cukai pendapatan ialah cukai yang dikenakan pada setiap tahun terhadap seseorang yang menerima pendapatan bersifat hasil seperti:

- a) Laba / keuntungan daripada sesuatu perniagaan;*
- b) Laba / keuntungan daripada penggajian;*
- c) Dividen, faedah atau diskaun;*
- d) Sewa, royalti atau premium;*
- e) Pencen, anuiti atau bayaran berkala lain; dan*
- f) Laba / keuntungan yang tidak termasuk dalam mana-mana butiran di atas.*

[36] Kami berpendapat bahawa penyata Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) daripada tahun 2013 sehingga 2017 yang dikemukakan oleh Responden sewaktu perbicaraan telah menepati kehendak perundangan dalam melaporkan semua keuntungan, dividen atau faedah yang diterima oleh Responden sama ada melalui penggajian mahupun perniagaan. Oleh itu, tindakan YA Hakim Bicara yang menilai kemampuan Responden berdasarkan Laporan Penyata LHDN tersebut adalah tepat.

[37] Kami turut bersetuju dengan dapatan YA Hakim Bicara di para 16 dan 17 Alasan Penghakiman yang mana Mahkamah berpegang kepada pengakuan Perayu yang memberikan wang sebagai nafkah 'iddah kepada Responden pada 27 Mei 2013 iaitu sebanyak RM20,112.48 dimana RM10,000 adalah sebagai bayaran pengambilan pembantu rumah dan bakinya adalah untuk

nafkah 'iddah untuk bulan Jun, Julai, Ogos dan September 2013 (RM2500 sebulan).

- [38] Menurut Syeikhul Islam Zakaria al-Ansari dikalangan mazhab as-Syafeiyy didalam kitabnya "Syarhu Manhaj al-Tullab" jilid 3 halaman 427 mentakrifkan iqrar ialah :

الإقرار هو إخبار الشخص بحق عليه

Bermaksud:

Iqrar ialah pemberitahuan seseorang tentang sesuatu hak keatasnya

- [39] Merujuk kitab " الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية " karangan as-syeikh Dr .Muhammad Sidqi al-Borno , hlm 353 , cetakn Muassasah al-Risalah Beirut Lebanon , cetakan 2002M-1422H ada mengemukakan kaedah feqhiyyah:

إقرار الإنسان على نفسه مقبول

Bermaksud:

Pengakuan yang dibuat oleh seseorang keatas dirinya sendiri adalah diterima

- [40] Walaupun YA Hakim Bicara memutuskan bayaran tersebut bukanlah merupakan nafkah 'iddah kerana pemberian diberikan sebelum dari berlakunya perceraian, namun ianya merupakan qarinah kepada kemampuan Perayu dalam menafkahi Responden setiap bulan.

- [41] Kami juga dapati tiada isu bantahan dari Perayu berkaitan jumlah pemberian nafkah tersebut oleh Perayu kepada Responden sama ada dalam perbicaraan mahupun dalam sesi rayuan.

- [42] Merujuk tafsiran qarinah oleh Abd. Karim Zaidan dalam Nizam al Qada, Matbaah al 'ani, Baghdad iaitu qarinah adalah "as a form of proof in Islam, it is a matter which become a reason or source of the existence or non

existene of a matter or simply put qarinah is proof by related facts” yang mana qarinah adalah satu bentuk keterangan yang diterima dalam islam dan menjadi sebab kepada kewujudan atau ketidakwujudan sesuatu perkara.

[43] Kami berpuas hati dengan pertimbangan YA Hakim Bicara berkaitan kadar nafkah yang munasabah yang diseimbangi dengan kemampuan Perayu. Oleh itu kami berpendapat bahawa tidak perlu kami campur tangan dalam dapatan yang telah diputuskan oleh YA Hakim Bicara.

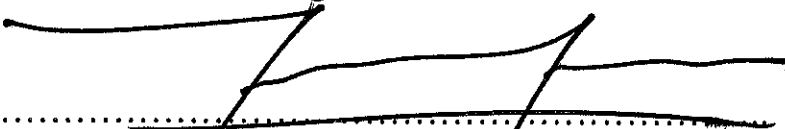
[44] Mengenai kaedah bayaran nafkah ‘iddah sebagaimana yang dibangkitkan, Responden boleh mengambil langkah melalui tindakan pelaksanaan atau penguatkuasaan perintah/penghakiman sekiranya pihak Perayu tidak melaksanakan perintah yang telah ditetapkan.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Alasan Rayuan Perayu, Notis Rayuan Balas Responden, Rekod Rayuan dan Hujah Bertulis Pihak-pihak, MAKA kami sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

1. Rayuan Perayu adalah ditolak
2. Rayuan Balas Responden adalah ditolak

Di baca dan ditandatangani oleh:-



1. YAA DATO MOHAMMAD ADIB BIN HUSSAIN

Pengerusi

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



.....
2. YA DATO' HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



.....
3. YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

